OBJECTIF
BARREAU

LES ESSENTIELS DU DROIT

-

DROIT DE LA FAMILLE

1. Qu'est-ce que le droit de la famille ?

Il apparaît complexe de donner une définition juridique au terme « famille », car il existe en réalité plusieurs sortes de familles, lesquelles ont d'ailleurs largement évolué avec le temps. Alors que la famille hétéroparentale était la norme jusqu'au milieu du XXe siècle, ont aujourd'hui émergé de nouvelles formes de famille : les familles monoparentales, les familles homoparentales, les familles hors mariage, les familles décomposées ainsi que les familles recomposées.

Le droit de la famille se charge d'organiser tant la structure familiale que les relations de famille. Il régit notamment la formation et la dissolution des couples, la filiation, l'autorité parentale et certaines obligations entre membres de la famille.

2. La famille dans le Code Napoléon

Deux constats sont à faire sur ce qu'était la famille juridiquement en 1804 :

- Le Code civil de 1804 privilégiait la famille fondée sur le mariage et distinguait la filiation légitime de la filiation naturelle. Le concubinage ne bénéficiait pas d'un statut comparable à celui du mariage. Les enfants nés hors mariage n'étaient toutefois pas totalement ignorés par le droit : leur filiation pouvait, dans certaines conditions, être établie mais ils ne bénéficiaient pas des mêmes droits que les enfants légitimes, notamment en matière successorale. .

- La femme mariée était placée dans une situation de subordination juridique à l'égard de son mari. Le Code civil de 1804 consacrait la puissance maritale et limitait fortement sa capacité juridique. Le mari occupait une position prépondérante dans l'organisation de la famille. .

3. La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a modifié plusieurs aspects du droit de la famille, notamment la procédure des divorces judiciaires, la séparation de corps par consentement mutuel, la protection juridique des majeurs et certaines attributions du notaire. Ses dispositions sont entrées en vigueur à des dates différentes. La réforme de la procédure des divorces judiciaires est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 : elle a notamment supprimé la phase de conciliation et réorganisé l'introduction de l'instance en divorce

4. L'évolution des droits des couples homosexuels

Les droits des couples de personnes de même sexe ont progressivement évolué sous l'effet de réformes législatives et de la jurisprudence, notamment européenne. La loi n° 82-683 du 4 août 1982 a supprimé une différence de traitement pénal fondée sur le sexe des personnes concernées, en abrogeant une disposition réprimant spécifiquement certains actes sexuels avec un mineur du même sexe. Elle ne doit pas être présentée comme ayant, à elle seule, dépénalisé toutes les relations homosexuelles, puisque les relations consenties entre adultes n'étaient déjà plus incriminées de manière générale. La loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 a créé le pacte civil de solidarité (PACS), ouvert dès l'origine aux couples de sexe différent ou de même sexe. La loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 a ensuite ouvert le mariage aux couples de personnes de même sexe, conformément à l'article 143 du Code civil. La reconnaissance des familles homoparentales a également progressé sur le terrain de la filiation. La loi du 17 mai 2013 a notamment ouvert l'adoption aux couples mariés de même sexe. La loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique a, quant à elle, ouvert l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et organisé un mode spécifique d'établissement de la filiation à l'égard des deux femmes

5. Qu'est-ce que la vie commune ?

La vie commune peut constituer le fondement d'une vie familiale, indépendamment de la naissance d'un enfant. En droit français, le couple peut notamment être organisé par le mariage, par un pacte civil de solidarité ou prendre la forme d'un concubinage. Ces trois formes de vie en couple ne produisent toutefois pas les mêmes effets juridiques. Le mariage et le PACS reposent sur des actes juridiques, tandis que le concubinage est une

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

situation de fait. L'existence d'une vie commune ne suffit donc pas à conférer aux concubins les droits et obligations attachés au mariage ou au PACS. La loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 a créé le PACS et introduit une définition légale du concubinage dans le Code civil. Selon l'article 515-1 du Code civil, le PACS est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Selon l'article 515-8 du Code civil, le concubinage est une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

I- Le concubinage

Sont dites concubines deux personnes qui entretiennent une relation stable, continue et qui vivent ensemble. On parle de concubinage ou d'union libre.

Longtemps considérée comme une situation de fait par opposition au mariage, la situation juridique du concubinage est désormais régie par l'article 515-8 du Code civil selon lequel *« le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».*

Depuis la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, le concubinage peut concerner tant un couple de personnes de sexe différent qu'un couple de personnes de même sexe.

Le concubinage étant une union de fait, les concubins ne sont pas soumis aux devoirs matrimoniaux de fidélité, de secours et d'assistance prévus pour les époux. Le concubinage ne confère pas non plus, à lui seul, un droit d'usage du nom de l'autre concubin. Cela n'exclut ni les obligations qu'ils auraient librement contractées, ni l'application des règles générales de la responsabilité civile en cas de comportement fautif.

L'absence de devoir matrimonial n'équivaut pas à une absence de toute obligation en droit entre les concubins

1. Le régime des biens dans le concubinage

Le concubinage ne fait état d'aucun régime matrimonial : chaque concubin reste donc propriétaire des biens qu'il possédait avant le concubinage, voire même après le concubinage, sauf si un achat a été fait en indivision (articles 815 et suivants du Code civil).

En cas d'acquisition indivise, les droits de propriété de chaque concubin sont déterminés, en principe, par les quotes-parts mentionnées dans l'acte d'acquisition, et non automatiquement par sa contribution effective au financement. Un financement inégal peut, selon les circonstances, donner lieu à une créance entre les concubins ou à des comptes lors de la liquidation de l'indivision, sans modifier à lui seul les quotes-parts de propriété. .

2. Effets du concubinage à l'égard des tiers

- Obligations

Il n'existe aucune solidarité entre les concubins concernant les charges ménagères (le loyer par exemple). L'article 220 du Code civil n'est en effet pas applicable au concubinage (Cass. civ. 1re, 11 janvier 1984). De principe, chacun reste donc tenu des dettes qu'il contracte personnellement. Toutefois, les deux concubins peuvent être engagés lorsqu'ils ont tous deux souscrit une obligation, notamment lorsqu'ils sont colocataires et qu'une clause de solidarité figure dans leur bail. Il faut donc distinguer l'absence de solidarité légale du fait du concubinage d'une solidarité résultant d'un contrat.

- Droits

Les concubins bénéficient du système de Sécurité sociale. À ce titre, la Cour de cassation a pu décider que « *le remboursement d'allocations d'orphelin, de salaire unique et de logement versé indûment à une femme vivant en concubinage peut être demandé à son concubin dès lors que celui-ci, ayant vécu continuellement avec sa compagne, en a profité* » (Cass. soc., 1er juillet 1981). En effet, la situation de concubinage peut être prise en compte pour l'attribution et le calcul de certaines prestations sociales, notamment lorsque les ressources du foyer sont appréciées. Il faut distinguer ces prestations soumises à condition de ressources des droits individuels à la prise en charge des frais de santé.

Depuis la mise en place de la protection universelle maladie (PUMa), une personne majeure remplissant les conditions légales bénéficie en principe de la prise en charge de ses frais de santé à titre personnel, et non en qualité d'ayant droit de son concubin.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

La situation du concubin ainsi que ses ressources peuvent donc être prises en considération pour le calcul d'allocations sociales. L'un des deux concubins peut en outre bénéficier des prestations relatives aux assurances maladie et maternité de son concubin (article L. 161-14 du Code de la Sécurité sociale).

En cas de décès de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le concubin survivant peut, sous les conditions prévues par l'article L. 434-8 du Code de la sécurité sociale, bénéficier d'une rente d'ayant droit. Le texte prévoit notamment des conditions relatives à l'existence ou à la durée du concubinage.

La situation de concubinage n'est pas prise en compte dans le calcul de l'impôt sur le revenu. Les concubins doivent alors faire leur déclaration d'impôts sur le revenu séparément.

En revanche, pour l'impôt sur la fortune immobilière qui a remplacé l'impôt de solidarité sur la fortune à compter de 2018, les biens et droits immobiliers imposables des personnes vivant en concubinage notoire sont, en principe, appréciés ensemble pour déterminer le patrimoine imposable du foyer fiscal. .

Depuis la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, l'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. L'article L. 2141-2 du Code de la santé publique en ouvre l'accès aux couples formés d'un homme et d'une femme, aux couples de deux femmes et aux femmes non mariées, dans les conditions prévues par la loi. L'accès à l'AMP ne peut faire l'objet d'une différence de traitement fondée notamment sur le statut matrimonial ou l'orientation sexuelle. L'infertilité médicalement constatée n'est donc plus une condition générale d'accès à l'AMP

3. La dissolution du concubinage

Le concubinage étant une union de fait, sa rupture est en principe libre et ne nécessite aucune procédure comparable au divorce ou à la dissolution du PACS. La rupture ne constitue pas, à elle seule, une faute. Toutefois, les circonstances de la rupture peuvent engager la responsabilité civile de son auteur lorsqu'elles présentent un caractère fautif et causent un préjudice à l'autre concubin, notamment en cas de brutalité particulière. Les concubins peuvent également devoir régler les conséquences patrimoniales de leur séparation : partage de biens indivis, remboursement d'éventuelles créances ou, dans les conditions légales, indemnisation fondée sur l'enrichissement injustifié. Une convention ne peut pas supprimer la liberté de rompre le concubinage.

Le principe de la rupture reste la liberté mais il n'est pas exclu qu'elle peut intervenir dans des circonstances éventuellement fautives.

4. Décès d'un des concubins

- en cas de tiers auteur du décès

Lorsque le décès d'un concubin est causé par un tiers responsable, le concubin survivant peut demander réparation de son préjudice personnel par ricochet, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, notamment de l'article 1240 du Code civil. La réparation n'est pas subordonnée à l'existence d'un mariage ou d'un PACS. L'arrêt Cass ch. mixte du 27 février 1970 dit Dangereux a marqué la reconnaissance du droit à réparation du concubin survivant. Celui-ci doit établir un préjudice personnel, certain et en lien de causalité avec le fait dommageable.

Tant le préjudice moral (dépression d'un concubin à la suite du décès de l'autre concubin par exemple) que le préjudice matériel (perte de revenus liée au fait que le concubin défunt subvenait aux besoins de l'autre) peuvent être invoqués à cet égard.

- *Droit des successions*

Le concubin survivant n'a aucun droit successoral légal dans la succession de son concubin décédé. Il peut toutefois recevoir des biens par testament, dans le respect des droits des éventuels héritiers réservataires. Sur

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

le plan fiscal, les transmissions entre concubins sont en principe soumises aux droits de mutation à titre gratuit applicables entre personnes non parentes, sous réserve des règles et exonérations particulières. Les concubins peuvent également prévoir, lors de l'acquisition d'un bien, une clause de tontine ou clause d'accroissement. Sous réserve de sa validité, elle permet au survivant d'être réputé propriétaire du bien selon les modalités de la clause. Elle ne garantit toutefois pas une exonération de droits de succession : son traitement fiscal dépend des conditions prévues par la législation fiscale

5. La filiation dans le concubinage

Le concubinage ne fait pas naître de présomption de paternité : celle prévue par l'article 312 du Code civil est attachée au mariage. La filiation paternelle d'un enfant né hors mariage peut toutefois être établie par les autres modes prévus par la loi, notamment la reconnaissance ou la possession d'état constatée dans les conditions légales.

Depuis la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption, l'adoption par un couple n'est plus réservée aux époux. Elle est également ouverte, dans les conditions prévues par le Code civil, aux partenaires liés par un PACS et aux concubins. L'article 343 du Code civil prévoit désormais l'adoption par deux époux, deux partenaires liés par un PACS ou deux concubins, sous réserve notamment des conditions d'âge ou de durée de vie commune prévues par ce texte

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

II - Le PACS

C'est la loi du 15 novembre 1999 qui introduit le PACS dans le droit français. L'article 515-1 du Code civil le définit comme étant « *un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune* ».

Le PACS organise juridiquement la vie commune de deux personnes et fait naître entre elles des obligations personnelles et patrimoniales. Il se distingue ainsi du concubinage, qui est une union de fait. Il se distingue également du mariage : le PACS ne crée notamment ni présomption de paternité ni vocation successorale légale entre les partenaires.

1. Conditions du PACS

Les futurs partenaires doivent établir une convention de PACS, par acte sous signature privée ou par acte notarié, puis procéder à une déclaration conjointe. Depuis le 1er novembre 2017, lorsque la convention est établie sous signature privée, la déclaration est reçue et enregistrée par l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle les partenaires fixent leur résidence commune, sous réserve des exceptions prévues par l'article 515-3 du Code civil. Lorsque la convention est établie par acte notarié, le notaire instrumentaire recueille la déclaration conjointe, enregistre le PACS et fait procéder aux formalités de publicité

Les couples tant hétérosexuels qu'homosexuels peuvent conclure un PACS.

Le PACS est réservé aux personnes physiques majeures (article 515-1 du Code civil). Un mineur, même émancipé, ne peut donc pas conclure un PACS. Il existe ici une différence avec le mariage pour lequel une dispense d'âge peut exceptionnellement être accordée pour des motifs graves, dans les conditions prévues par l'article 145 du Code civil.

L'article 515-2 du Code civil prévoit, à peine de nullité, trois cas d'empêchement à la conclusion d'un PACS : certains liens familiaux, l'existence d'un mariage et l'existence d'un PACS antérieur non dissous :

- Les liens familiaux prohibés : aucun PACS ne peut être conclu entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe ou entre collatéraux jusqu'au troisième degré inclus ;
- L'existence d'un mariage : aucun PACS ne peut être conclu si l'un des futurs partenaires est déjà marié ;
- L'existence d'un PACS antérieur : aucun PACS ne peut être conclu si l'un des futurs partenaires est déjà lié par un PACS non dissous..

En cas de violation de ces principes, le PACS encourt la nullité.

2. Les effets du PACS

- **Les effets personnels du PACS**

- Le devoir de communauté de vie

L'article 515-4 du Code civil impose aux partenaires une vie commune, ainsi qu'une aide matérielle et une assistance réciproques. L'exigence de vie commune figure également dans la définition du PACS à l'article 515-1. La vie commune suppose une communauté de vie effective. Il ne faut toutefois pas assimiler mécaniquement cette obligation à une présence permanente sous le même toit : des éloignements temporaires peuvent être compatibles avec le maintien de la vie commune. L'article 515-3 détermine notamment la commune compétente pour enregistrer le PACS ; il ne constitue pas, à lui seul, la définition du devoir de vie commune.

En cas de manquement au devoir de vie commune, le partenaire peut décider de mettre fin au PACS selon la procédure spéciale de dissolution prévue par l'article 515-7 du Code civil. La rupture ne nécessite pas d'obtenir au préalable une

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

résolution judiciaire du PACS sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code civil. Des dommages et intérêts peuvent, le cas échéant, être demandés si un comportement fautif distinct de la seule décision de rompre a causé un préjudice.

- *Le devoir d'assistance*

Depuis la réforme opérée par la loi du 23 juin 2006, l'article 515-4 du Code civil prévoit une assistance réciproque entre les partenaires. Cette obligation se distingue de l'aide matérielle, également prévue par cet article : sauf convention contraire, l'aide matérielle est proportionnelle aux facultés respectives des partenaires. L'article 449 du Code civil prévoit par ailleurs qu'à défaut de désignation préalable, le juge nomme en principe le partenaire de PACS comme curateur ou tuteur de la personne protégée, sauf si la vie commune a cessé ou si une autre cause empêche de lui confier la mesure. Il ne s'agit donc pas d'un droit automatique à être désigné tuteur ou curateur. En cas de manquement aux obligations du PACS, le partenaire peut recourir aux modalités légales de dissolution et, si les conditions de la responsabilité civile sont réunies, demander réparation d'un préjudice

- *Le devoir de fidélité en question*

Le devoir de fidélité entre les partenaires n'a été érigé ni par la loi de 1999 ni par celle de 2006. Contrairement à l'article 212 du Code civil pour les époux, l'article 515-4 ne prévoit pas expressément de devoir de fidélité entre partenaires de PACS. La question a donné lieu à des discussions en doctrine et à des solutions divergentes de juridictions du fond. Il convient toutefois de ne pas présenter la fidélité comme une obligation légale générale du PACS, ni de déduire automatiquement d'une infidélité une dissolution « aux torts » d'un partenaire : le PACS peut être dissous unilatéralement selon les modalités de l'article 515-7 sans jugement prononçant des torts.

- **Les effets du PACS à l'égard des tiers**

Le PACS produit divers effets sociaux, fiscaux et professionnels. En matière d'impôt sur le revenu, les partenaires font en principe l'objet d'une imposition commune, sous réserve des cas dans lesquels une imposition distincte est légalement possible. En matière d'assurance maladie, il ne faut plus présenter systématiquement le partenaire majeur comme un « ayant droit » de l'autre : la prise en charge des frais de santé repose en principe sur des droits personnels, notamment dans le cadre de la protection universelle maladie. Enfin, les dispositions du Code de commerce relatives au statut du conjoint travaillant dans l'entreprise familiale s'appliquent également aux partenaires de PACS et, depuis le 1er janvier 2022, aux concubins, conformément à l'article L. 121-8 du Code de commerc

Le PACS rapproche les partenaires des époux dans certains domaines, notamment fiscaux et sociaux, mais leurs statuts ne sont pas identiques. L'étendue de l'assimilation dépend du texte applicable et du droit en cause .

L'assimilation aux époux demeure partielle : le PACS n'ouvre pas, à lui seul, droit à la pension de réversion des régimes de retraite qui réservent cette prestation au conjoint survivant ou à l'ex-conjoint remplissant les conditions prévues par la loi (Cass. civ. 1re, 23 janvier 2014). De même, le partenaire survivant n'a pas de vocation successorale légale. Il peut toutefois bénéficier d'un testament et, en cas de décès, de certains droits relatifs au logement commun, dans les conditions prévues notamment à l'article 515-6 du Code civil.

En vertu de l'article 515-4 du Code civil, les partenaires sont solidairement tenus à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Cette solidarité ne s'applique toutefois pas 1/ aux dépenses manifestement excessives ; 2/ aux achats à tempérament, sauf consentement des deux partenaires ; 3/ aux emprunts, sauf consentement des deux partenaires ou, à défaut, lorsqu'ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que leur montant cumulé n'est pas manifestement excessif au regard du train de vie du ménage.

Le régime patrimonial du PACS. Sauf choix conventionnel du régime d'indivision prévu aux articles 515-5-1 et suivants du Code civil, les partenaires sont soumis à un régime de séparation des patrimoines : chacun conserve en principe la propriété et l'administration de ses biens personnels. Les biens dont aucun partenaire ne peut établir la propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, pour moitié chacun (article 515-5 du Code civil).

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

3. Les causes de la dissolution du PACS

- Le décès : Le décès de l'un des partenaires ou des deux met fin au PACS initialement conclu. Il s'agit d'une dissolution de plein droit du PACS, laquelle prend effet à la date du décès du partenaire (article 515-7 alinéa 1er du Code civil)
- Le mariage : le mariage des deux partenaires entre eux, ou le mariage de l'un d'eux avec un tiers, dissout le PACS de plein droit. La dissolution prend effet à la date du mariage. L'officier de l'état civil ou le notaire ayant enregistré le PACS, informé de l'événement, enregistré sa dissolution et fait procéder aux formalités de publicité (article 515-7 du Code civil). .
- La déclaration conjointe : les partenaires peuvent mettre fin au PACS d'un commun accord. Ils remettent ou adressent leur déclaration conjointe à l'officier de l'état civil ou au notaire compétent, selon l'autorité qui a enregistré le PACS. La dissolution prend effet entre les partenaires à la date de son enregistrement et devient opposable aux tiers après l'accomplissement des formalités de publicité (article 515-7 du Code civil). .
- La décision unilatérale de l'un des partenaires : chacun peut mettre fin au PACS sans avoir à obtenir l'accord de l'autre ni à justifier d'un motif. Le partenaire qui décide de rompre le PACS doit faire signifier sa décision à l'autre partenaire par commissaire de justice. Une copie de cette signification est remise ou adressée à l'officier de l'état civil ou au notaire compétent pour enregistrer la dissolution. La dissolution prend effet entre les partenaires à la date de son enregistrement et devient opposable aux tiers à compter de l'accomplissement des formalités de publicité. La liberté de rompre n'exclut pas la responsabilité civile lorsque les circonstances de la rupture sont fautives et causent un préjudice. La seule décision de mettre fin au PACS ne constitue toutefois pas, en elle-même, une faute. Il n'existe pas de procédure de dissolution « aux torts » comparable au divorce. Cela peut être notamment le cas lorsque la rupture est brutale : *« le pacs étant une convention à laquelle il peut être mis fin à tout moment, la rupture ne peut donner lieu à des dommages et intérêts sauf si les circonstances sont de nature à établir une faute de son auteur, la rupture fautive impliquant nécessairement une rupture brutale »* (CA Montpellier, 4 janvier 2011).

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

III - Fiançailles - Mariage - Divorce

1. Qu'est ce que le lien d'alliance ?

Le lien d'alliance est le lien juridique qui naît du mariage entre un époux et les membres de la famille de son conjoint. Il se distingue du lien de parenté, qui résulte notamment de la filiation. Le mariage crée par ailleurs un lien conjugal entre les époux. .

2. Les fiançailles

Les fiançailles peuvent être définies comme la promesse de deux personnes de se prendre plus tard pour époux.

Les fiançailles ne constituent pas un contrat obligeant juridiquement les fiancés à se marier. En vertu de la liberté matrimoniale, chacun demeure libre de renoncer au mariage projeté (Cass. civ., 30 mai 1838, « Bouvier ») au nom de la liberté de mariage. La rupture des fiançailles n'est donc pas fautive en elle-même. Toutefois, les circonstances de la rupture peuvent engager la responsabilité civile de leur auteur lorsqu'elles présentent un caractère fautif et causent un préjudice à l'autre fiancé, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.

La rupture des fiançailles peut entraîner la restitution de certains biens remis en vue du mariage.

1. Les donations faites en faveur du mariage deviennent caduques lorsque celui-ci ne s'ensuit pas, conformément à l'article 1088 du Code civil ;
2. Les bijoux et souvenirs de famille doivent, en principe, être restitués lorsqu'ils ont été remis en considération du mariage projeté ;
3. Les présents d'usage peuvent, en principe, être conservés. Leur qualification s'apprécie à la date de leur remise, compte tenu de l'occasion à laquelle ils ont été offerts et de leur valeur au regard de la situation patrimoniale du donateur (article 852 du Code civil)

La bague de fiançailles obéit aux mêmes distinctions, mais son caractère symbolique justifie une attention particulière :

1. Lorsqu'il s'agit d'un bijou de famille, elle doit en principe être restituée ;
2. Lorsqu'elle constitue un présent d'usage, elle peut en principe être conservée ;
3. Lorsqu'elle constitue une donation faite en considération du mariage, sa restitution peut être demandée si le mariage n'a pas lieu, en application de l'article 1088 du Code civil.

La faute éventuellement commise lors de la rupture peut justifier une demande de dommages et intérêts, mais elle ne suffit pas, à elle seule, à transformer toute bague de fiançailles en cadeau définitivement acquis

3. Le mariage

Le mariage est une union juridique contractée par deux personnes de sexe différent ou de même sexe, conformément à l'article 143 du Code civil, issu de la loi du 17 mai 2013. Il suppose le consentement matrimonial de chacun des futurs époux : selon l'article 146, il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. Le mariage est célébré publiquement par un officier de l'état civil, dans les conditions prévues notamment par l'article 165 du Code civil. .

4 . Les conditions de fond du mariage

- **L'indifférence de la condition du sexe**

Traditionnellement, il était exigé que les époux soient de sexe différent.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

La loi du 17 mai 2013 a modifié la législation en insérant l'article 143 dans le Code civil qui prévoit que « *le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe* ». Désormais, la différence de sexe n'est donc plus une condition du mariage. .

Dans un arrêt du 28 janvier 2015, la première chambre civile de la Cour de cassation a admis le mariage entre personnes de même sexe dans le cadre de l'application de la convention franco-marocaine du 10 août 1981. Elle a jugé que la loi marocaine faisant obstacle à ce mariage pouvait être écartée comme manifestement incompatible avec l'ordre public, dès lors que, pour au moins l'un des futurs époux, la loi personnelle ou la loi de l'État de son domicile ou de sa résidence permettait le mariage (Civile 1è 28 juin 2015 n°13-50.059)

L'arrêt ne signifie pas que toute loi étrangère prohibant le mariage entre personnes de même sexe doit être écartée dans toute situation, sans examen des rattachements et des conventions applicables

Cette solution doit être rapprochée de l'article 202-1, alinéa 2, du Code civil, qui prévoit une règle de rattachement favorable à la célébration du mariage entre personnes de même sexe. Il faut toutefois tenir compte, dans les situations internationales, des éventuelles conventions bilatérales applicables

- **La condition de l'âge renforcée**

L'article 144 du Code civil fixe à dix-huit ans révolus l'âge minimal du mariage. Il ne prévoit aucun âge maximal.
.

Exception : L'article 145 du Code civil permet au procureur de la République du lieu de célébration du mariage d'accorder une dispense d'âge pour motifs graves. Cette dispense ne supprime pas les règles relatives au consentement des parents ou des personnes légalement habilitées, applicables au mariage d'un mineur. L'appréciation des motifs graves relève des circonstances de chaque situation ; une grossesse ne doit pas être présentée comme entraînant automatiquement l'octroi d'une dispense

4. La liberté nuptiale, un principe constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a pu décider que la liberté nuptiale est un principe à valeur constitutionnelle (CC, 13 août 1993, n° 93-325 DC). Elle comprend la liberté de se marier et celle de choisir son conjoint ; la liberté de ne pas se marier participe également de la liberté personnelle. .

Par ailleurs, la liberté de se marier est reconnue sur le plan international : l'article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme consacrent en effet une telle liberté.

Sur le plan interne, le Conseil d'État a pu décider que la liberté de se marier est une liberté fondamentale au sens de l'article L 521-2 du Code de justice administrative (CE ord., 9 juillet 2014, n° 382145).

Chacun des époux doit donc être libre de consentir au mariage. Le choix de se marier est une liberté d'ordre public.

5. Le mariage blanc

Le mariage blanc est un mariage simulé, conclu sans véritable intention matrimoniale, dans le seul but d'obtenir un avantage étranger à l'union matrimoniale, par exemple un avantage en matière de séjour ou de nationalité. Le mariage conclu sans consentement matrimonial réel encourt la nullité absolue sur le fondement de l'article 146 du Code civil. Il convient toutefois de distinguer le mariage purement simulé du mariage dans lequel les époux poursuivent également un avantage administratif tout en ayant une véritable intention de s'unir : la recherche d'un avantage ne suffit pas, à elle seule, à établir l'absence de consentement matrimonial

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

Le mariage avec une personne française n'entraîne pas automatiquement l'acquisition de la nationalité française (article 21-1 du Code civil). L'article 21-2 permet, sous les conditions qu'il prévoit, une acquisition de la nationalité par déclaration, en principe après quatre ans de mariage. À la date de la déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle ne doit pas avoir cessé depuis le mariage, et le conjoint français doit avoir conservé sa nationalité. Le délai est porté à cinq ans dans certaines situations, notamment lorsque les conditions légales relatives à la résidence en France ou à l'inscription du conjoint français au registre des Français établis hors de France ne sont pas remplies. D'autres conditions légales sont également exigées

Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé pour défaut de consentement matrimonial ou vice du consentement, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République et en informe les intéressés (article 175-2 du Code civil). Le procureur dispose de quinze jours pour laisser procéder au mariage, y faire opposition ou décider d'un sursis à célébration dans l'attente d'une enquête. Ce sursis ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée.

Le procureur de la République a alors 30 ans pour agir à compter de la célébration du mariage (article 184 du Code civil). Après la célébration, la nullité du mariage peut être demandée en justice pour absence de consentement matrimonial, sur le fondement de l'article 146 du Code civil. Le mariage est annulé par le juge et non directement par le procureur de la République.. L'article 190 précise le rôle du procureur de la République dans les cas relevant de l'article 184, du vivant des deux époux

Lorsque la nationalité française a été acquise par déclaration à raison du mariage, la fraude peut conduire à la contestation de l'enregistrement de cette déclaration selon les conditions de l'article 26-4 du Code civil. En cas de mensonge ou de fraude, le ministère public peut agir dans un délai de deux ans à compter de leur découverte. Il faut donc distinguer la nullité du mariage et la contestation de l'acquisition de la nationalité : ce sont deux questions juridiques liées, mais soumises à des fondements et à des procédures distincts

6. L'interdiction des mariages polygames

L'article 147 du Code civil dispose que l' *on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier* ». Ainsi, les mariages bigames sont prohibés par la loi, et *a fortiori* les mariages polygames. Aucune exception ni dispense n'existe à cet égard.

Le mariage contracté en violation de l'article 147 du Code civil encourt la nullité absolue, qui peut être demandée dans les conditions de l'article 184 du Code civil. La bigamie est également susceptible de sanctions pénales, dans les conditions prévues par l'article 433-20 du Code pénal. .

➞ Cass. 1re 3 février 2004 (n°00-19.838) : On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier, même lorsque ce sont les deux mêmes conjoints qui se remarient. Est donc nul à cet égard le second mariage contracté entre deux mêmes conjoints sans que la dissolution de la première union soit intervenue.

7. L'interdiction des mariages incestueux

Le Code civil interdit le mariage entre certaines personnes unies par un lien de parenté ou d'alliance. Ces empêchements sont, selon les cas, insusceptibles de dispense ou susceptibles d'être levés par une dispense du Président de la République pour causes graves, dans les limites prévues par la loi. .

- **Les cas d'empêchement absolu**

Ils sont de deux sortes :

- En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants (article 161 du Code civil). Il est également prohibé entre alliés en ligne directe, mais cet empêchement peut, dans certaines

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

conditions, faire l'objet d'une dispense : il ne doit donc pas être présenté comme absolument insusceptible de dispense. .

- En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre frères et sœurs (article 162 du Code civil). Le lien de filiation adoptive doit être distingué selon qu'il s'agit d'une adoption plénière ou simple : des prohibitions particulières sont prévues en matière d'adoption simple. .

- **Les cas d'empêchement relatif**

L'empêchement relatif institue une interdiction qui peut toutefois être levée. Une dispense accordée par le Président de la République peut en effet permettre à deux personnes d'une même famille de se marier, sous réserve de l'existence de « causes graves ». Sont ici visées deux situations différentes :

- Le mariage entre l'oncle et la nièce ou la tante et le neveu (article 163 du Code civil).

- Le mariage « *entre alliés de la même ligne* » (article 164 du Code civil), c'est-à-dire entre gendre et belle-mère ou beau-père et belle-fille, sous réserve que l'alliance soit rompue par le décès de la personne qui a créé l'alliance.

La dispense n'est pas automatique : elle suppose l'appréciation de causes graves. Elle ne s'étend pas, par analogie, à toutes les situations de parenté prohibées. Dans le cadre de l'adoption simple, le Code civil prévoit des empêchements spécifiques entre l'adoptant, l'adopté et certains membres de leurs familles. Certains peuvent être levés par dispense pour causes graves, notamment dans les conditions prévues par l'article 366 du Code civil. Il convient donc de ne pas assimiler sans nuance les effets de l'adoption simple à ceux de l'adoption plénière

8. La nullité du mariage

- **Les cas de nullité absolue**

L'article 184 du Code civil vise les mariages contractés en violation des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163. Il prévoit que leur nullité peut être demandée dans un délai de trente ans à compter de la célébration : :

- Le défaut d'âge légal, en l'absence de dispense valable (article 144) ;

- L'absence de consentement matrimonial, notamment en cas de mariage simulé ou d'absence de discernement au moment du mariage (article 146) ;

- L'absence de l'un des époux à la célébration, sous réserve des exceptions légalement prévues (article 146-1) ;

- La bigamie (article 147) ;

- Les empêchements tenant à la parenté ou à l'alliance prévus aux articles 161, 162 et 163, lorsqu'aucune dispense valable ne permet le mariage

L'article 191 du Code civil permet également de contester, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, un mariage qui n'a pas été contracté publiquement ou qui n'a pas été célébré devant l'officier public compétent. :

- L'incompétence de l'officier d'État civil en charge de célébrer le mariage (incompétence territoriale ou défaut de qualité d'officier d'État civil),

- Le caractère clandestin du mariage (notamment lorsque les circonstances de la célébration méconnaissent l'exigence de publicité du mariage) .

Pour les cas visés à l'article 184 du Code civil, l'action en nullité peut être exercée par les époux, par le ministère public ou par les personnes ayant intérêt à agir. L'article 187 précise toutefois que les parents collatéraux et les enfants nés d'un autre mariage ne peuvent agir, du vivant des deux époux, que s'ils justifient d'un intérêt né et actuel. L'article 191 prévoit également les personnes habilitées à agir dans les cas qu'il régit.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

Le délai de prescription de l'action en nullité absolue a été maintenu à trente ans (articles 184 et 191 du Code civil) et ce délai court à compter du jour de la célébration du mariage.

- **Les cas de nullité relative**

La nullité relative sanctionne deux types d'irrégularités :

- Le défaut de consentement libre et les vices du consentement prévus par l'article 180 du Code civil : contrainte, y compris la crainte révérencielle envers un ascendant, erreur dans la personne ou sur ses qualités essentielles. En cas de défaut de consentement libre, l'action est ouverte dans les conditions du premier alinéa de l'article 180, notamment à l'époux concerné et au ministère public. En cas d'erreur, l'action appartient à l'époux qui en est victime.
- Le défaut d'autorisation familiale requise pour le mariage d'un mineur, dans les conditions de l'article 182 du Code civil. L'action appartient aux personnes dont le consentement était nécessaire ou à l'époux qui avait besoin de ce consentement. .

Pour les actions fondées sur l'article 180 du Code civil, l'article 181 prévoit un délai de cinq ans à compter du mariage. .

En cas de défaut d'autorisation familiale, l'article 183 du Code civil prévoit des règles propres : l'action n'est notamment plus recevable lorsqu'il s'est écoulé cinq ans sans réclamation de la part des personnes dont le consentement était requis depuis qu'elles ont eu connaissance du mariage, ou de la part de l'époux concerné depuis qu'il a atteint l'âge auquel il pouvait consentir lui-même au mariage. .

Le mariage non autorisé peut être régularisé par l'approbation tacite ou explicite des personnes qui devaient donner leur autorisation à la célébration du mariage contesté (article 183 du Code civil).

9. Les devoirs réciproques des époux

L'article 212 du Code civil prévoit que « *les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance* ».

L'article 213 du Code civil prévoit que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Il consacre une direction conjointe de la famille, sans imposer que chaque acte ou décision de la vie quotidienne soit expressément approuvé par les deux époux.

L'article 215, alinéa 1er, du Code civil dispose que « les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie ». Son deuxième alinéa prévoit que la résidence de la famille est fixée au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord. La communauté de vie constitue une obligation matrimoniale, mais elle ne doit pas être interprétée comme exigeant une présence physique permanente au même domicile, quelles que soient les circonstances

Les époux ne peuvent pas supprimer par convention les obligations essentielles découlant du mariage. Ils peuvent toutefois organiser concrètement leur vie commune, notamment lorsque des circonstances professionnelles, familiales ou personnelles justifient des résidences distinctes. Cette organisation ne doit pas être confondue avec une renonciation générale à la communauté de vie. (Cass. Civ., 26 janvier 1938).

L'obligation de communauté de vie ne confère à aucun époux un droit d'exiger des relations sexuelles de l'autre. Chaque relation sexuelle suppose un consentement libre, qui peut être retiré. Dans l'arrêt CEDH, 23 janvier 2025, H.W. c. France, req. n° 13805/21, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé contraire à l'article 8 de la Convention le prononcé d'un divorce aux torts exclusifs d'une épouse au motif qu'elle avait cessé d'avoir des relations sexuelles avec son mari. La Cour a souligné qu'une obligation matrimoniale de cette nature ne prenait pas en considération le consentement aux relations sexuelles et portait atteinte à la liberté sexuelle et au droit de disposer de son corps. L'arrêt est devenu définitif le 23 avril 2025. Le viol et les autres agressions sexuelles peuvent être constitués entre époux. Depuis la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025, l'article 222-22 du Code pénal précise notamment que le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable, et que les infractions sexuelles peuvent être constituées quelle que soit la relation entre l'auteur et la victime, y compris lorsqu'ils sont mariés. **10. Les causes de divorce**

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

Le Code civil distingue le divorce par consentement mutuel et les divorces judiciaires. En principe, lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils peuvent divorcer par une convention sous signature privée contresignée par avocats, déposée au rang des minutes d'un notaire (article 229-1 du Code civil). Dans les cas prévus par l'article 229-2, notamment lorsqu'un enfant mineur demande à être entendu par le juge, le divorce par consentement mutuel demeure judiciaire. Les autres cas de divorce, prévus par l'article 229 du Code civil, sont le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal et pour faute

Dans les divorces judiciaires, les faits invoqués à l'appui de la demande doivent être établis lorsqu'ils sont contestés et pertinents pour le fondement retenu. En matière de divorce, les faits peuvent en principe être prouvés par tout mode de preuve, y compris l'aveu (article 259 du Code civil). Cette liberté connaît des limites : un époux ne peut notamment verser aux débats un élément de preuve obtenu par violence ou fraude (article 259-1 du Code civil). Le constat dressé à la demande d'un époux doit également respecter les conditions de l'article 259-2.

11. Les effets du divorce

- **La date des effets du divorce**

L'article 260 du Code civil prévoit que « *le mariage est dissous :*

1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ;

2° Par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ».

À compter de la dissolution du mariage, les obligations attachées à la qualité d'époux prennent fin pour l'avenir, notamment le devoir de secours. Les obligations nées avant cette date ne sont toutefois pas effacées rétroactivement. Il convient en outre de distinguer la dissolution du mariage de la date à laquelle le divorce produit ses effets dans les rapports patrimoniaux entre les époux. .

Il faut distinguer trois dates :

1. La dissolution du mariage intervient à la date fixée par l'article 260 du Code civil ;
2. Les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens sont régis par l'article 262-1 : selon le mode de divorce, ils prennent en principe effet à la date à laquelle la convention acquiert force exécutoire, à la date de la demande en divorce ou à une autre date prévue par une convention ou fixée par le juge dans les conditions légales ;
3. L'opposabilité du divorce aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, suppose l'accomplissement des formalités de mention en marge des actes de l'état civil, conformément à l'article 262.

Le divorce ne fait donc pas disparaître rétroactivement l'ensemble des effets du mariage. En revanche, ses effets patrimoniaux entre les époux peuvent être fixés à une date antérieure à la dissolution du mariage

- **Le sort des enfants après le prononcé du divorce**

Les articles 373-2 et suivants du Code civil règlent l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés. Malgré le divorce, le couple parental est maintenu. La séparation des parents est, en principe, sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale (article 373-2 du Code civil). L'exercice conjoint demeure donc le principe lorsque les deux parents en étaient titulaires, sous réserve des décisions judiciaires ou des dispositions légales permettant un exercice exclusif. À l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre lorsqu'il accomplit seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne de l'enfant (article 372-2 du Code civil). Les décisions non usuelles nécessitent, en principe, l'accord

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

des deux parents lorsqu'ils exercent conjointement l'autorité parentale. En cas de désaccord, le juge aux affaires familiales peut être saisi

- **Le nom**

Le principe en la matière est la perte de l'usage du nom du conjoint après le divorce. En effet, l'article 264 du Code civil prévoit, en son alinéa premier, qu'"*à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint*". Ainsi, chacun des époux retrouve l'usage de son propre nom.

Exception : l'article 264 du Code civil, en son alinéa 2, tempère la portée du principe ci-dessus évoqué en ce sens qu'il est prévu que "*l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants*".

- **La prestation compensatoire**

La prestation compensatoire, introduite par la loi du 11 juillet 1975, a pour objet de compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Elle se distingue d'une pension alimentaire : elle n'a pas pour seul objet de répondre à une situation de précarité et ne constitue pas le simple nouveau nom du devoir de secours. .

Il résulte de l'article 270 du Code civil, en son alinéa 2, que « *l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ».*

La prestation compensatoire prend en principe la forme d'un capital. Elle peut notamment être exécutée par le versement d'une somme d'argent ou par l'attribution de certains droits sur des biens (article 274 du Code civil). Lorsque le débiteur ne peut verser immédiatement le capital, des versements périodiques peuvent être prévus, en principe dans la limite de huit années (article 275). Une rente viagère ne peut être fixée par le juge qu'à titre exceptionnel, dans les conditions de l'article 276.

- Les conditions de la prestation compensatoire

L'attribution d'une prestation compensatoire suppose l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage (article 270 du Code civil). Dans le cadre d'un divorce judiciaire, la demande doit être présentée au cours de la procédure de divorce : elle ne peut, en principe, être formée pour la première fois une fois le divorce devenu définitif. En cas de divorce par consentement mutuel, les époux règlent, le cas échéant, la prestation compensatoire dans leur convention de divorce.

La prestation compensatoire peut être prévue ou accordée quel que soit le cas de divorce. Le prononcé du divorce pour faute n'exclut donc pas, à lui seul, le droit à une prestation compensatoire. Toutefois, l'article 270, alinéa 3, du Code civil permet au juge de refuser une prestation compensatoire si l'équité le commande, soit au regard des critères de l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande la prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. Il ne faut donc pas affirmer que les torts sont toujours indifférents. Le refus n'est cependant pas automatique en cas de divorce aux torts exclusifs du demandeur

- Critères pour établir le montant de la prestation compensatoire

Selon l'article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée en fonction des besoins de l'époux créancier et des ressources de l'autre, en tenant compte de leur situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible. Le juge prend notamment en considération les critères énumérés par cet article en se plaçant au moment du divorce. : à savoir :

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

- La durée du mariage : la vie commune antérieure au mariage ne doit pas être intégrée à la durée du mariage pour la fixation de la prestation compensatoire (Cass. 1re civ., 16 avril 2008, n° 07-12.814). En revanche, il ne faut pas affirmer que toute période de séparation de fait pendant le mariage doit automatiquement être soustraite : la durée juridique du mariage et la durée de la vie commune sont deux données distinctes. ;
- L'âge et l'état de santé des époux ;
- Leur qualification et leur situation professionnelle ;
- Les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial ;
- Leurs droits existants et prévisibles ;
- Leur situation respective en matière de pensions de retraite (Civ. 1re, 27 juin 2018, no 17-21.919) en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
- Pour apprécier les ressources effectivement disponibles de l'époux susceptible de verser la prestation compensatoire, le juge tient compte de ses charges justifiées, notamment de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Il apprécie l'ensemble de la situation patrimoniale et financière des époux, sans appliquer mécaniquement une déduction identique à toute dépense invoquée. (Civ. 1re, 20 mars 2019, n° 18-12324).

S'agissant d'éléments à ne pas confondre avec les ressources ou les droits prévisibles des époux, il convient d'apprécier la disparité créée par le divorce. Pour ce faire, le juge doit notamment distinguer :

- La simple vocation successorale d'un époux, qui ne constitue pas un droit prévisible au sens des articles 270 et 271 du Code civil : Cass. 1re civ., 6 octobre 2010, n° 09-10.989) ;
- La vie commune antérieure au mariage, qui n'entre pas dans la durée du mariage prise en compte pour la prestation compensatoire : Cass. 1re civ., 16 avril 2008, n° 07-12.814 ; 5 décembre 2018, n° 17-28.345 ;
- Les avantages accordés pendant la procédure au titre du devoir de secours, qui ne doivent pas être retenus comme des ressources durables résultant du divorce. Ainsi, la Cour de cassation a censuré une décision qui prenait en compte, pour refuser une prestation compensatoire, l'occupation gratuite du domicile conjugal accordée à l'épouse au titre du devoir de secours : Cass. 1re civ., 30 janvier 2019, n° 18-13.715) ;
- Les sommes destinées à l'entretien et à l'éducation des enfants, qui ne doivent pas être assimilées à des revenus personnels du parent qui les reçoit. À l'inverse, les contributions effectivement supportées par un parent constituent des charges pertinentes pour apprécier sa situation financière.

Les droits à retraite effectivement existants ou prévisibles, les biens appartenant réellement à chaque époux et leurs ressources personnelles demeurent, en revanche, des éléments à prendre en considération conformément à l'article 271 du Code civil

12. La séparation de corps

La séparation de corps est une situation juridique dans laquelle les époux demeurent mariés, mais sont dispensés de l'obligation de vie commune. Elle ne dissout donc pas le mariage. Elle peut résulter d'une décision judiciaire ou, dans les conditions prévues par la loi, d'une convention de séparation de corps par consentement mutuel.

La loi du 23 mars 2019 a ouvert la possibilité d'une séparation de corps par consentement mutuel conventionnelle, sans jugement, selon un mécanisme comparable à celui du divorce par consentement mutuel.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

L'article 296 du Code civil dispose que « la séparation de corps peut être prononcée ou constatée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce ».

La séparation de corps peut être constatée par consentement mutuel conventionnel ou prononcée judiciairement, notamment par consentement mutuel judiciaire, dans les cas où cette voie est requise ; pour acceptation du principe de la rupture du mariage ; pour altération définitive du lien conjugal et pour faute. Dans sa forme conventionnelle, elle repose sur une convention sous signature privée contresignée par les avocats, déposée au rang des minutes d'un notaire, dans les conditions prévues pour le divorce par consentement mutuel.

La séparation de corps ne dissout pas le mariage, mais met fin au devoir de cohabitation (article 299 du Code civil). Les devoirs matrimoniaux de respect, fidélité et assistance subsistent. Le devoir de secours subsiste également et peut donner lieu à une pension alimentaire, dans les conditions de l'article 303 du Code civil. La séparation de corps entraîne en outre la séparation de biens (article 302 du Code civil). Un manquement aux devoirs matrimoniaux qui subsistent pendant la séparation de corps peut, s'il remplit les conditions de l'article 242 du Code civil, être invoqué à l'appui d'une demande en divorce pour faute. Le divorce n'est toutefois pas automatique : le juge doit apprécier la gravité ou le caractère renouvelé des faits et leurs conséquences sur le maintien de la vie commune. La séparation de corps peut également être convertie en divorce dans les conditions prévues par les articles 306 et suivants du Code civil. Cette conversion ne doit pas être confondue avec un divorce pour faute fondé sur un manquement commis pendant la séparation. .

IV - La filiation

La filiation est le lien juridique de parenté qui unit un enfant à ses parents. Elle peut correspondre à un lien biologique, résulter d'une adoption ou être établie selon les règles particulières applicables à l'assistance médicale à la procréation. Elle ne se confond donc pas nécessairement avec le lien génétique. n.

Le lien de filiation établi entre l'enfant et ses parents permet pour les uns et pour les autres de faire valoir des droits, mais aussi d'être soumis à certains devoirs. L'établissement de la filiation détermine les droits et obligations attachés à la qualité de parent et d'enfant, notamment en matière d'autorité parentale, d'entretien, de nom et de succession. Il faut distinguer les origines possibles de la filiation (notamment la procréation, l'adoption et l'AMP) de ses modes juridiques d'établissement. Pour la filiation relevant du titre VII du Code civil, l'article 310-1 prévoit notamment l'effet de la loi, la reconnaissance volontaire, la possession d'état constatée par acte de notoriété, la reconnaissance conjointe dans le cadre prévu pour l'AMP, ainsi que l'établissement par jugement. L'adoption relève de règles propres

1. La filiation biologique

La filiation peut être établie à l'égard de la mère ou du père selon les modes prévus par le Code civil. Son établissement produit des effets juridiques importants, notamment en matière de nom, d'obligation d'entretien, de succession et d'autorité parentale. Il convient toutefois de distinguer l'établissement de la filiation de l'exercice de l'autorité parentale : les conditions de cet exercice sont régies par des dispositions propres, notamment les articles 372 et suivants du Code civil

L'article 310-1 du Code civil énonce que « la filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'État constatée par un acte de notoriété ainsi que dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe.

Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre ».

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

Le législateur consacre l'égalité des enfants dont la filiation est légalement établie, indépendamment des circonstances de leur naissance, notamment du mariage ou de l'absence de mariage de leurs parents. Cette égalité des effets de la filiation ne signifie toutefois pas que les conditions d'établissement de toutes les filiations sont identiques

Hors contentieux, l'article 310-1 du Code civil prévoit notamment l'établissement de la filiation par l'effet de la loi, par reconnaissance volontaire, par possession d'état constatée par acte de notoriété et, dans le cadre particulier de l'AMP avec tiers donneur réalisée par un couple de femmes, par reconnaissance conjointe. Cette dernière est effectuée devant notaire lors du recueil du consentement à l'AMP. La filiation est ensuite établie à l'égard de la femme qui accouche par sa désignation dans l'acte de naissance et à l'égard de l'autre femme par la reconnaissance conjointe, selon l'article 342-11 du Code civil

2. La filiation de l'enfant mort né

L'article 318 du Code civil dispose qu'« aucune action n'est reçue quant à la filiation d'un enfant qui n'est pas né viable ». Il faut distinguer cette règle de la possibilité d'établir un acte d'enfant sans vie, qui répond à une finalité d'état civil et de reconnaissance de l'enfant par ses parents, sans produire les effets juridiques d'une filiation établie. L'arrêt CEDH, 2 juin 2005, Znamenskaya c. Russie, req. n° 77785/01, concernait le refus des autorités russes de modifier l'indication de la paternité d'un enfant mort-né. Il ne faut pas en déduire que la Cour européenne aurait, de manière générale, déclaré l'article 318 du Code civil français contraire à la Convention

La loi du 6 décembre 2021 a modifié l'article 79-1, alinéa 2, du Code civil afin de permettre aux parents de faire figurer, à leur demande, dans l'acte d'enfant sans vie, un ou plusieurs prénoms ainsi qu'un nom choisi dans les conditions prévues par le texte. L'article 79-1 précise expressément que cette inscription « n'emporte aucun effet juridique ». Elle ne constitue donc pas, à elle seule, l'établissement d'un lien de filiation

3. La filiation maternelle

L'article 311-25 du Code civil prévoit que « *la filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant* ». La désignation de la femme qui a accouché dans l'acte de naissance suffit donc, en principe, à établir la filiation maternelle, sans reconnaissance préalable. Cette règle doit être distinguée des mécanismes particuliers prévus pour la filiation adoptive et pour la seconde mère dans le cadre d'une AMP réalisée par un couple de femmes. .

4. Le droit d'accoucher sous X

L'article 326 du Code civil énonce que « *lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé* ». Il s'agit de l'accouchement dans le secret, couramment appelé « accouchement sous X ». Lorsque la femme qui a accouché demande la préservation du secret de son identité, celle-ci n'est pas désignée comme mère dans l'acte de naissance : la filiation maternelle n'est donc pas établie par le mécanisme de l'article 311-25 du Code civil.

En outre, le législateur organise un dispositif d'accès aux origines personnelles, notamment aux articles L. 147-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles. La femme qui accouche dans le secret peut laisser des renseignements non identifiants et, si elle le souhaite, des informations permettant ultérieurement l'accès à son identité dans les conditions légales. Elle peut également lever le secret de son identité.

Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles intervient dans la recherche des origines et la mise en œuvre des procédures d'accès aux informations. L'accès à l'identité de la mère de naissance n'est toutefois pas garanti dans tous les cas : il dépend des conditions légales, notamment de la situation du secret et des consentements requis.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

Dans l'arrêt CEDH, 13 février 2003, Odièvre c. France, req. n° 42326/98, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que le dispositif français alors examiné ne méconnaissait pas l'article 8 de la Convention, compte tenu notamment de la possibilité d'accéder à certaines informations sur les origines et du mécanisme permettant, sous conditions, la levée du secret. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2012-248 QPC du 16 mai 2012, a également déclaré conformes à la Constitution les dispositions qui lui étaient soumises relatives à l'accouchement dans le secret et à l'accès aux origines personnelles

5. La filiation paternelle

Il existe une présomption de paternité, laquelle est prévue par l'article 312 du Code civil : « *l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari* ». La présomption de paternité s'applique à l'enfant né ou conçu pendant le mariage.

S'agissant de l'enfant conçu pendant le mariage, l'article 311 du Code civil recouvre deux hypothèses :

- Alinéa 1er : « *la loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois-centième au cent-quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance* ». La période légale de conception permet de déterminer si un enfant né pendant ou après le mariage est présumé avoir été conçu pendant celui-ci. Les fiançailles, en elles-mêmes, ne font naître aucune présomption de paternité. .
- Alinéa 2 : *« la conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant ».*

La présomption de paternité est écartée dans les cas prévus à l'article 313 du Code civil :

1. Lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père ;
2. Lorsque l'enfant est né plus de 300 jours après l'introduction de la demande en divorce ou en séparation de corps, ou après le dépôt au rang des minutes d'un notaire de la convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel, et moins de 180 jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.

La présomption peut être rétablie de plein droit dans les conditions de l'article 314, notamment si l'enfant a la possession d'état à l'égard du mari et qu'aucune autre filiation paternelle n'est déjà établie

6. L'établissement de la filiation par reconnaissance volontaire

Lorsque la filiation n'est pas établie par l'effet de la loi, elle peut l'être par une reconnaissance volontaire, avant ou après la naissance (article 316 du Code civil). La reconnaissance est un acte personnel de son auteur ; elle n'exige pas le consentement de l'autre parent. Elle concerne principalement l'établissement de la filiation paternelle hors mariage. Une reconnaissance maternelle est également possible, mais elle est en principe inutile lorsque la mère est désignée dans l'acte de naissance, puisque cette désignation établit déjà sa filiation conformément à l'article 311-25. Une filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait, tant qu'elle n'a pas été contestée en justice (article 320 du Code civil).

7. L'établissement de la filiation par la possession d'État

La possession d'État est juridiquement définie à l'article 311-1 du Code civil, lequel prévoit en son alinéa 1er que *« la possession d'État s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir ».*

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

La possession d'état résulte d'un ensemble suffisant de faits révélant qu'une personne est traitée et reconnue comme l'enfant d'un parent déterminé. Elle doit être continue, paisible, publique et non équivoque (articles 311-1 et 311-2 du Code civil). Elle peut conforter une filiation déjà établie ou permettre d'en établir une. Dans ce second cas, elle doit notamment être constatée par un acte de notoriété délivré par un notaire dans les conditions de l'article 317, ou faire l'objet d'un jugement dans les conditions de l'article 330. Elle ne crée donc pas, par sa seule existence factuelle, un lien de filiation inscrit à l'état civil. L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et des autres éléments produits. Sa délivrance ne peut être demandée que dans les cinq ans de la cessation de la possession d'état alléguée ou du décès du parent prétendu, y compris si celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance

8. La compétence du TJ

L'article 318-1 du Code civil prévoit que « *le Tribunal judiciaire, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation* ». Les actions relatives à la filiation sont instruites et débattues en chambre du conseil, selon les dispositions applicables du Code de procédure civile. Le jugement est toutefois prononcé publiquement. .

L'enfant mineur est en principe représenté dans l'action par son représentant légal. Lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux de ses représentants légaux, un administrateur ad hoc peut être désigné afin de le représenter. (article 389-3 alinéa 2 du Code civil).

9. La prescription des actions relatives à la filiation

L'article 321 du Code civil énonce que « *sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'État qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'État qui lui est contesté. À l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité ».*

Ce délai de dix ans constitue le délai de droit commun des actions relatives à la filiation. Il connaît des exceptions légales, notamment en matière de contestation de filiation et de possession d'état. À l'égard de l'enfant, le délai de l'article 321 est suspendu pendant sa minorité

***10*. La filiation adoptive**

L'adoption est une « *filiation prononcée par un juge entre deux personnes n'ayant aucun lien de sang* »[1]. Autrement dit, l'adoption est un mode d'établissement de la filiation par décision judiciaire. Elle peut concerner un mineur ou un majeur, selon les conditions légales. Elle n'exige pas l'absence de tout lien de sang entre l'adoptant et l'adopté : une adoption intrafamiliale est notamment possible. Par l'adoption, une personne majeure ou mineure entre donc dans la famille d'une autre personne. Sont reconnues deux formes d'adoption :

- L'adoption plénière substitue, en principe, la filiation adoptive à la filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir juridiquement à sa famille d'origine et entre dans sa famille adoptive. Cette substitution connaît toutefois des exceptions, notamment en cas d'adoption plénière de l'enfant du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin, lorsque la filiation à l'égard de ce parent est maintenue.

- l'adoption simple, dans le cadre de laquelle la personne adoptée reste attachée à sa famille biologique tout en bénéficiant dans sa famille d'accueil de certains effets liés à sa nouvelle filiation, à l'instar du nom ou des droits de succession par exemple. L'adoption simple permet de créer un nouveau lien de filiation tout en laissant subsister le lien de filiation originaire.

La loi du 21 février 2022, n° 2022-219, a réformé le droit de l'adoption. La loi est entrée en vigueur le 23 février 2022. Depuis cette réforme, l'adoption conjointe n'est plus réservée aux couples mariés : elle est également ouverte, dans les conditions légales, aux partenaires liés par un PACS et aux concubins.

11. La filiation par assistance médicale à la procréation

Ce sont les lois de bioéthique du 29 juillet 1994 qui ont appréhendé l'assistance médicale à la procréation pour la première fois en France (lois n° 94-653 et n° 94-654). Les dispositions légales ont ensuite été modifiées par les

[1] BERNARD-XEMARD (C.), *Cours de droit des personnes et de la famille*, Gualino, 2e éd., p. 407.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

lois de 2004 (loi n° 2004-800) et 2 011 (loi n° 2011-814). Puis, une révision de ces lois bioéthiques est intervenue par la loi du 2 août 2021 (loi n° 2021-1017).

L'assistance médicale à la procréation avait une finalité exclusivement médicale : l'article L. 2141-2 du Code de la santé publique énonçait en effet que « *l'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. Le caractère pathologique de l'infertilité doit être médicalement diagnostiqué* ».

Désormais, l'article L. 2141-2 du Code de la santé publique supprime toute condition médicale d'infertilité. En effet, l'article dispose que « *l'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d'un homme et d'une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée a accès à l'assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l'équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l'article L. 2141-10.* »

Depuis la loi du 2 août 2021, l'AMP est accessible, dans les conditions prévues par le Code de la santé publique, aux couples formés d'un homme et d'une femme, aux couples de femmes et aux femmes non mariées. L'accès à l'AMP n'est plus subordonné à la constatation médicale d'une infertilité. Il faut distinguer l'accès à l'AMP des règles d'établissement de la filiation qui en résulte. En cas d'AMP avec tiers donneur réalisée par un couple de femmes, la filiation à l'égard de la femme qui accouche est établie par sa désignation dans l'acte de naissance ; celle de l'autre femme repose sur la reconnaissance conjointe anticipée reçue par notaire (article 342-11 du Code civil).

12. Les relations parents/enfants

Le mineur est, en principe, soumis à une incapacité d'exercice : il est représenté pour de nombreux actes juridiques. Cette représentation connaît toutefois des exceptions prévues par la loi, notamment pour certains actes que le mineur peut accomplir personnellement. Les règles applicables dépendent également de l'autorité parentale et, le cas échéant, du régime de tutelle.

La loi du 2 août 2021 a introduit un nouvel article 6-2 du Code civil selon lequel « *Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre Ier. La filiation fait entrer l'enfant dans la famille de chacun de ses parents. »*

- **L'autorité parentale**

C'est la loi du 4 juin 1970 (n° 70-459) qui pose les bases concernant le droit moderne de l'autorité parentale : elle met sur un pied d'égalité les deux parents de l'enfant et elle consacre l'autorité parentale dont la finalité est l'intérêt de l'enfant.

L'article 371-1 du Code civil définit l'autorité parentale comme étant *« un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant »*.

L'autorité parentale est d'ordre public. Il s'agit d'un ensemble de droits et de devoirs exercés dans l'intérêt de l'enfant. Les parents peuvent convenir des modalités de son exercice, notamment en cas de séparation. L'article 373-2-7 du Code civil leur permet de saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer leur convention. L'homologation judiciaire n'est donc pas une condition générale de validité de tout accord parental ; elle permet notamment de donner à la convention les effets attachés à une décision homologuée. .

C'est le juge aux affaires familiales qui est compétent s'agissant de la dévolution et de l'exercice de l'autorité parentale. Le principe est l'exercice conjoint de l'autorité parentale lorsque les conditions légales sont réunies. La séparation des parents est, en principe, sans incidence sur cet exercice, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou décidées par le juge.

- **Le devoir d'entretien**

Le devoir d'entretien pèse sur les parents à l'égard de leur enfant et ils doivent, à ce titre, assurer les frais d'entretien, l'éducation ainsi que l'obligation de fournir une aide matérielle à l'enfant.

L'obligation d'entretien et d'éducation prévue à l'article 371-2 pèse sur chacun des parents, à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant. Son montant et ses modalités dépendent donc de la situation concrète de la famille. Elle ne cesse pas automatiquement à la majorité de l'enfant. r.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

L'article 371-2 du Code civil énonce que « *chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.*

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ».

En outre, l'article 203 du Code civil prévoit, s'agissant d'un couple marié, que « *les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants* ». L'article 203 vise les époux mais l'obligation de chaque parent envers son enfant résulte, quel que soit le statut conjugal des parents, de l'article 371-2 du Code civil.

Ainsi, les parents doivent subvenir aux besoins vitaux de leur enfant, mais aussi aux dépenses liées à sa scolarité, sa formation professionnelle, ou encore son épanouissement. Les besoins de l'enfant sont ici déterminés *in concreto*, en fonction de l'âge et des habitudes de vie de l'enfant (Cass. civ. 1re, 23 octobre 2013).

- **L'obligation alimentaire**

L'obligation alimentaire doit être distinguée de l'obligation parentale d'entretien et d'éducation. L'article 205 du Code civil prévoit que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants dans le besoin. Les articles 205 et suivants organisent plus largement les obligations alimentaires familiales. L'obligation alimentaire est d'ordre public. Ses modalités peuvent faire l'objet d'accords, mais il est inexact d'affirmer que toute convention alimentaire doit nécessairement être homologuée sur le fondement de l'article 373-2-7, qui vise spécifiquement la convention parentale relative à l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

- **Le nom de famille**

Le nom de l'enfant est, comme l'autorité parentale ou l'obligation d'entretien, un effet de la filiation.

Traditionnellement, la règle voulait que l'enfant prenne le nom de son père. Mais cette prééminence paternelle a été contestée au nom des principes d'égalité et de liberté. On invoquait aussi, à titre subsidiaire, le risque d'appauvrissement du patrimoine onomastique français.

Les règles de dévolution du nom ont dès lors été modifiées par les lois n° 2002-304 du 4 mars 2002 et n° 2003-516 du 18 juin 2003. Ces lois sont entrées en vigueur au 1er janvier 2005 et s'appliquent aux enfants nés après son entrée en vigueur (sous réserve de quelques rares exceptions).

Lorsque le lien de filiation de l'enfant est établi à l'égard des deux parents au plus tard le jour de la déclaration de naissance ou plus tard, mais simultanément, l'article 311-21 du Code civil offre aux parents un choix concernant le nom de famille de l'enfant.

Lorsque la filiation est établie à l'égard des deux parents dans les conditions de l'article 311-21 du Code civil, ceux-ci peuvent choisir, par déclaration conjointe, le nom du père, le nom de la mère ou leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi, dans la limite d'un nom de famille pour chacun. À défaut de déclaration conjointe, l'enfant prend le nom du parent à l'égard duquel sa filiation a été établie en premier ; si les deux filiations ont été établies simultanément, il prend le nom du père

En cas de désaccord entre les parents, sur le choix du nom de l'enfant, l'enfant prend le nom de son père et de sa mère, dans l'ordre alphabétique. Ce désaccord doit être signalé, par écrit, par l'un des parents, à l'officier d'État civil.

Il existe plusieurs limites au choix du nom de l'enfant :

- D'une part, si les parents ont un nom composé du nom de leur père et de leur mère, ils ne peuvent transmettre à l'enfant qu'un seul nom dans l'hypothèse où le père et la mère voudraient chacun transmettre son nom. L'article 311-21 du Code civil précise en effet que le choix du nom s'opère « *dans la limite d'un nom de famille* » pour chacun des parents. L'idée est d'éviter que l'enfant n'ait un nom composé de trois ou quatre vocables.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

Le nom dévolu ou choisi pour un premier enfant commun s'impose, dans les conditions de l'article 311-21, aux autres enfants communs. Il ne faut donc pas limiter cette règle au seul cas où les parents ont effectué une déclaration expresse de choix. .

- D'autre part, le choix du nom est aussi et surtout limité par le principe d'unité de la fratrie. Les enfants ayant le même père et la même mère doivent porter le même nom de famille. L'article 311-21 du Code civil prévoit en effet que le nom choisi pour l'aîné s'applique aux autres enfants communs.

Le principe d'unité du nom des enfants communs doit être appliqué conformément aux dispositions légales et transitoires. La règle actuelle de l'article 311-21 ne se limite pas aux cas de choix exprès du nom pour l'aîné. Les situations concernant des enfants nés avant l'entrée en vigueur de la réforme doivent être appréciées au regard des règles transitoires applicables, sans en déduire une exception générale. .

Si un seul parent a établi son lien de filiation à la naissance de l'enfant, l'enfant prend logiquement le nom de ce parent (article 311-23 alinéa 1 du Code civil). Lorsque le second lien de filiation est établi ultérieurement, les parents peuvent, pendant la minorité de l'enfant, effectuer une déclaration conjointe afin de substituer au nom initial celui du parent dont la filiation a été établie en second lieu ou d'accoler leurs deux noms dans l'ordre choisi, dans les limites légales. Le consentement personnel de l'enfant âgé de plus de treize ans est nécessaire (article 311-23 du Code civil)

L'article 311-23 du Code civil prévoit qu'en cas d'établissement ultérieur du second lien de filiation, un changement du nom de l'enfant est possible, sous conditions.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite